

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดว่า สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง...การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไปอีกหรือไม่ จึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารภายในของหน่วยงาน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งพนักงานจ้างตามระยะเวลาในสัญญาแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งการไม่ต่อสัญญาโดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนรายจ่ายประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ประกอบกับข้อเท็จจริงภายหลังจากเลิกจ้างปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนตำบลมาเข้าเวรรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์เพื่อประโยชน์แก่ราชการและประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้เป็นการผิดสัญญา และมีได้เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง (๓) กำหนดว่า ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ให้กระทำในกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง และข้อ ๔๔ กำหนดว่า ในกรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้าง ให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีทั้ง ๒ ครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องผูกพันตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น นอกจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวมาแล้ว ข้อ ๓๖ ของประกาศดังกล่าวยังกำหนดว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ (๑) การเลื่อนค่าตอบแทน (๒) การเลิกจ้าง (๓) การต่อสัญญาจ้าง (๔) อื่น ๆ และข้อ ๔๐ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ กรณีจึงเห็นได้ว่าประกาศดังกล่าวกำหนดให้มีการประเมินผลงานของพนักงานเพื่อตรวจสอบว่าผลงานของผู้ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่เท่านั้น และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ได้ไม่เฉพาะเพียงการต่อสัญญาจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลิกจ้างและการเลื่อนขึ้นเงินเดือนด้วย และเมื่อในการต่อสัญญาจ้างระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ดังนั้น ในกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว จะมีการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ จึงเป็นอำนาจดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มิได้ผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับลักษณะงานของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะ เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน อันถือว่าเป็นการใช้แรงงานทั่วไปตามนิยามคำว่า “พนักงานจ้างทั่วไป” ตามข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี การไม่ต่อสัญญาจ้าง แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ทำให้การปฏิบัติงานที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติอยู่ต้องสะดุดหยุดลง เพราะเจ้าหน้าที่ และพนักงานส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถเข้าเวรรักษาความปลอดภัยแทนได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำนึงถึงหลักความประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จำเป็นต้องมีการต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้อง ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท.๐๘๐๙.๕/๖๓๕๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่กำหนดว่า หากลักษณะงานที่พนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติอยู่ยังมีความจำเป็นและเป็นภารกิจ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติอยู่ การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ให้พิจารณา จ้างคนเดิมซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่เป็นการผิดสัญญา แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๓/๒๕๖๐)

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาการปฏิบัติงานกับสถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เนื่องจาก มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่ ของสถาบันฯ และต้องพ้นจากตำแหน่งไปในวันที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีดังกล่าว ซึ่งการพ้น จากตำแหน่งและสภาพของการเป็นเจ้าหน้าที่ในกรณีเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการพ้น จากหน้าที่ไปโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๖ (๒) ประกอบกับมาตรา ๓๗ (๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีจึงมิใช่การเลิกจ้างโดยไม่มีคามผิดตามสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับ ค่าชดเชยแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างและบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักอำนวยการ โดยมีข้อตกลงให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทนในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด และให้ถือว่ากฎ

ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ต่อมา คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ออกระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างโดยผู้ปฏิบัติงานไม่มีความผิดด้วย และค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างโดยผู้ปฏิบัติงานไม่มีความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามปริมาณวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติและหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การพ้นจากตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินชดเชยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการผิดสัญญาจ้าง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าชดเชยข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสถานการณเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี มีเหตุอันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นขาดคุณสมบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและต้องพ้นจากตำแหน่งไปในวันที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ดังกล่าว การพ้นจากตำแหน่งและสภาพของการเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้ จึงถือว่าเป็นการพ้นจากหน้าที่ไปโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๖ (๒)^{๑๒} ประกอบกับมาตรา ๓๗ (๓)^{๑๓} แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ใช่เป็นกรณีการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามสัญญาจ้างที่จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามสัญญาจ้างตามมาตรา ๓๘^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือตามข้อกำหนด

^{๑๒-๑๓} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๓๖ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑. อายุ

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

๒. อายุ

มาตรา ๓๗ เจ้าหน้าที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑. อายุ

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖

๒. อายุ

^{๑๔} พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓๘ กิจการขององค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผู้อำนาจการเจ้าหน้าที่



ของระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายค่าชดเชยในกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๒/๒๕๖๐ ที่ อ.๕๔๘/๒๕๖๐ และที่ อ.๕๔๙/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

- การเลิกสัญญา

เมื่อตามสัญญาจ้างพนักงานประจำ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีข้อกำหนดให้พนักงานประจำดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทาง การปฏิบัติงาน และจริยธรรมขององค์การฯ ทุกประการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงถือเป็นข้อกำหนดส่วนหนึ่งของสัญญาที่มีผลผูกพันคู่สัญญาด้วย

เมื่อระเบียบฉบับดังกล่าวกำหนดให้พนักงานประจำที่ประสงค์จะลาออกจากงานต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากงานเป็นการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวตามสัญญา ดังกล่าว ได้แสดงเจตนาขอลาออกจากงานด้วยการยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อำนวยการองค์การฯ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ เป็นการล่วงหน้าก่อนขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการองค์การฯ ให้ลาออกแล้ว การลาออกของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อสัญญาและระเบียบข้างต้น และกรณีถือเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย

และลูกจ้างขององค์กรมหาชนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

แพ่งและพาณิชย์ด้วย เมื่อผู้อำนวยการองค์การฯ ลงนามอนุมัติตามการแสดงความเห็นดังกล่าว การลาออกของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่มีการอนุมัติแล้ว แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือขออนุญาตลาออกโดยยื่นต่อผู้อำนวยการองค์การฯ ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้การลาออกจากงานมีผลก็ตาม แต่เมื่อการแสดงความเห็นขออนุญาตลาออกนั้นมิได้ไปถึงก่อนหรือพร้อมกันกับการแสดงเจตนาลาออกไปถึงผู้อำนวยการองค์การฯ ที่จะทำการแสดงเจตนาลาออกตกเป็นอันไร้ผลตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับการลาออกจากงานของผู้ฟ้องคดียังเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาที่ไม่อาจถอนได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว การมีหนังสือขออนุญาตลาออกของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีผลตามกฎหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนาลาออกเดิมได้ การที่ผู้อำนวยการองค์การฯ มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการเป็นพนักงาน จึงมีผลสมบูรณ์ และไม่มีเหตุให้ผู้อำนวยการองค์การฯ ต้องพิจารณาหนังสือขออนุญาตลาออกของผู้ฟ้องคดีอีก

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ลงนามอนุมัติการลาออกของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ แต่หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขออนุญาตลาออกดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าใบลาออกของผู้ฟ้องคดีมีผลแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องพิจารณาการขออนุญาตลาออกดังกล่าวอีก ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุมัติการลาออก และคำสั่งที่ไม่พิจารณาอนุมัติคำขออนุญาตลาออกของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๑ วรรคสี่ ของสัญญาจ้างพิพาท ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ มีข้อกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงาน และจริยธรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทุกประการ และข้อ ๑๑ กำหนดว่า ในกรณีที่พนักงานประสงค์ลาออกจากงาน ต้องแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน พร้อมทั้งส่งมอบงานในความรับผิดชอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔๑ กำหนดว่า พนักงานออกจากงานเมื่อ... (๓) ลาออกจากงานและได้รับอนุญาตให้ลาออก



หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๔๓ ซึ่งข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้อำนวยการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีจำเป็นผู้อำนวยการอาจพิจารณาลดหย่อนระยะเวลาดังกล่าวลงก็ได้ จากข้อสัญญาประกอบกับระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้น ถือเป็นข้อกำหนดส่วนหนึ่งของสัญญาที่มีผลผูกพันต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอลาออกจากการ โดยยื่นหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ระบุว่าขอลาออกจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีลาออกได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาขอลาออกจากการด้วยการยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ลาออกแล้ว การลาออกของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบตามข้อ ๔๓ ประกอบกับข้อ ๔๑ (๓) ของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และถือเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามอนุมัติในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ การลาออกของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันดังกล่าว แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขอลอนการลาออกโดยยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้การลาออกจากการมีผลก็ตาม แต่การแสดงเจตนาขอลอนการลาออกนั้นมิได้ไปถึงก่อนหรือพร้อมกันกับการแสดงเจตนาลาออกไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะทำให้การแสดงเจตนาลาออกตกเป็นอันไร้ผลตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้ง การลาออกจากการของผู้ฟ้องคดียังเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจจะถอนได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน การมีหนังสือขอลอนการลาออกของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีผลใด ๆ ตามกฎหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนาลาออกของผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติ

^{๕-๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๙ การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา นั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับการแสดงเจตนา นั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนา นั้นตกเป็นอันไร้ผล

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๘๖ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำได้ด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่

ให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีผลสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง อันเป็นผลให้สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สิ้นสุดลงในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องพิจารณาถึงการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับพิจารณาการขอลาออกของผู้ฟ้องคดีอีก พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๒/๒๕๖๐)

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

๑) การชำระค่าปรับ

ตามสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ แม้ผู้ขายจะส่งมอบงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน จึงถือได้ว่าหน่วยงานทางปกครองได้รับมอบงานตามสัญญา อันเป็นการสมประโยชน์ของหน่วยงานทางปกครองแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษจากการส่งมอบงานล่าช้าดังกล่าว ประกอบกับหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่ในการดำเนินกิจการบริการสาธารณะโดยมิได้แสวงหาประโยชน์จากค่าปรับตามสัญญา เมื่อพิจารณาทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างแล้วเห็นว่า การที่หน่วยงานทางปกครองใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างจากการส่งมอบงานล่าช้าเป็นจำนวนร้อยละ ๓๓.๗๒ ของมูลค่างานทั้งหมด จึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน ศาลจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลดจำนวนค่าปรับดังกล่าวลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานทั้งหมด ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ทำสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ กับบริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์



ต่อเชื่อม สำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งเรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์ รวมราคาค่าคอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๔๔๙,๐๐๐.๕๐ บาท โดยแบ่งการชำระเงินและส่งมอบงานออกเป็น ๔ งวด ปรากฏว่า ในระหว่างสัญญาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้โอนสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันการจัดซื้อตามโครงการดังกล่าวให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ผู้ถูกฟ้องคดี) จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ฉบับเดิม โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเวลาเฉพาะการส่งมอบงานในงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๔ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นการส่งมอบล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา โดยในงานงวดที่ ๓ ส่งมอบล่าช้าเป็นเวลา ๒๔๔ วัน และในงานงวดที่ ๔ ส่งมอบล่าช้าเป็นเวลา ๔๘๒ วัน แต่ภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งยกเว้นค่าปรับในงวดที่ ๔ เป็นระยะเวลา ๕ วัน คงเหลือ ๔๗๗ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าปรับโดยไม่ถูกต้อง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่หักไว้เป็นค่าปรับ โดยไม่ชอบพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานที่ผู้ฟ้องคดีขอส่งมอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น แม้การส่งมอบงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจะล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา แต่ก็ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาสำหรับใช้จัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นการสมประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว อีกทั้งจากข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษจากการส่งมอบงานล่าช้าของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๓๘^{๑๗} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเห็นว่า นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้ส่วนราชการละเลยหรือล่าช้าในการบอกเลิกสัญญากรณีที่เห็นว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไป อันเป็นการป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการจากการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้าเกินสมควรแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้จำนวนค่าปรับมากเกินไปจนจะเป็นภาระต่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชน เนื่องจากมิได้มุ่งจะให้ส่วนราชการแสวงหาประโยชน์จากค่าปรับเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๗} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะไต่ยื่นยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้จัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก ในสถาบันการเงิน การเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน รวมถึง การดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน คุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการดำเนินการกิจการบริการสาธารณะโดยมิได้แสวงหากำไร ศาลย่อมนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อกำหนดจำนวนค่าปรับที่เหมาะสมให้แก่ คู่สัญญาได้ และเมื่อพิจารณาทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างแล้ว เห็นว่า ตามสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ที่พิพาทได้กำหนดมูลค่างานทั้งสิ้น ๒๙,๔๔๙,๐๐๐.๕๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีจากการส่งมอบงานล่าช้าเป็นเงิน ๙,๙๓๐,๒๐๒.๘๐ บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ ๓๓.๗๒ ของมูลค่างานทั้งหมด จึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน เห็นควร ให้ลดจำนวนค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานดังกล่าว คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒,๙๔๔,๙๐๐.๐๕ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่างานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ที่หักเป็น ค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖,๙๘๕,๓๐๒.๗๕ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้าง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๖,๙๘๕,๓๐๒.๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๖/๒๕๖๐)

๒) การคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

๔.๑ ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างทางลอดจุดตัดแยกทางหลวงของกรมทางหลวง

กรณีที่สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งมีข้อกำหนดให้การคำนวณค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงจะคำนวณได้เมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานในเดือนนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว ต่อมาเมื่อมีเหตุให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจ้าง กรณีจึงไม่ตัดสิทธิของผู้ร้องในการนำข้อพิพาทเข้าสู่การชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้กำหนดจำนวนเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนที่แน่นอนก่อน และเมื่อปรากฏว่าผู้ร้องได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาให้กับธนาคารผู้ค้ำประกัน รวมทั้งได้บอกกล่าวถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านทราบแล้ว เมื่อคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ร้อง ไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นข้อที่ไม่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายหรือถ้าการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงไม่อาจทำคำปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ไม่กระทบ

ต่อหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน โดยสิทธิเรียกร้องตามสัญญาอนุญาตตุลาการในคดีนี้ย่อมผูกพันผู้รับโอนด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวง (ผู้คัดค้าน) ทำสัญญาจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. (ผู้ร้อง) ก่อสร้างทางลอดจุดตัดแยกทางหลวง จำนวน ๒ สัญญา โดยผู้ร้องได้โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒ ฉบับ และได้บอกกล่าวพร้อมส่งหลักฐานให้ผู้คัดค้านทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ต่อมา ผู้คัดค้านได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ร้อง พร้อมสงวนสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เรียกค่าปรับ และสิทธิเรียกร้องอื่นตามสัญญา ผู้ร้องจึงได้เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้ผู้คัดค้านชำระค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ที่ผู้คัดค้านระงับการจ่ายเงินของงานที่ได้ทำแล้วเสร็จ และชำระเงินมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินตามข้อพิพาทดังกล่าวเป็นจำนวน ๓๓,๒๙๗,๐๘๘.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันชี้ขาดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ร้อง ผู้คัดค้านเห็นว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ชำระเงินตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนผู้คัดค้านก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ร้องได้ทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้คัดค้านทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ซึ่งทำให้การโอนหนี้เป็นสิทธิเรียกร้องนี้สมบูรณ์และยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กฎหมายและบุคคลภายนอกได้ตามมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีสภาพแห่งสิทธิที่เปิดช่องให้โอนกันได้ตามมาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ก็ตาม แต่คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการก็ยังหาเป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้

^{๑-๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๐๓ สิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าจะพึงโอนกันได้ เว้นไว้แต่สภาพแห่งสิทธินั้นเองจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ ความที่กล่าวนี้อย่อมไม่ใช่บังคับ หากผู้กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่น การแสดงเจตนาเช่นนี้ ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต

มาตรา ๓๐๖ การโอนหนี้จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้ท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กฎหมายหรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นนี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามมาตรา ๑๙๕^๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ที่ผู้รับโอนพึงทราบจำนวนที่แน่นอน เนื่องจากตามเอกสารแนบท้ายสัญญาพิพาทและสูตรการปรับราคากำหนดว่า “การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้เมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานในเดือนนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ” กรณีจึงไม่ตัดสิทธิของผู้ร้องในการนำข้อพิพาทเข้าสู่การชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อให้กำหนดจำนวนเงินในส่วนดังกล่าวให้เป็นจำนวนที่แน่นอนก่อน อีกทั้งในการโอนสิทธิเรียกร้องของผู้ร้องให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้านก็ไม่เคยยกเป็นข้อต่อสู้ในชั้นวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น เมื่อคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นข้อที่ไม่สามารถระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายหรือถ้าการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงไม่อาจทำคำปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้ตามมาตรา ๔๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ไม่กระทบต่อหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือความรับผิดชอบ สัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องหรือความผิดนั้นย่อมผูกพันผู้รับโอนด้วยตามมาตรา ๑๓^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๑-๓๒๒/๒๕๖๐)

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๕ เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ได้ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภท และถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรมหรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะกำหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรไซ้ ท่านว่าลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง

ถ้าลูกหนี้ได้กระทำการอันตนจะพึงต้องทำเพื่อส่งมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประการแล้วก็ดี หรือถ้าลูกหนี้ได้เลือกกำหนดทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้ก็ดี ท่านว่าทรัพย์นั้นจึงเป็นวัตถุแห่งหนี้จำเดิมแต่เวลานั้นไป

^{๔-๕} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๓ เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือความรับผิดชอบ สัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องหรือความรับผิดชอบนั้นย่อมผูกพันผู้รับโอนด้วย

มาตรา ๔๔ ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดตามมาตรา ๔๓ ได้ ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายหรือถ้าการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๔.๒ ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนที่พิพาท เป็นการชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และสิทธิในการเรียกค่าปรับของผู้ว่าจ้าง รวมถึงสิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังการบอกเลิกสัญญา โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ศาลจะมีอำนาจสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้น จะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายหรือกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงแห่งรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทบต่อความสงบสุขในสังคม อันจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดได้

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด น. (ผู้คัดค้านที่ ๑) ให้ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๘ รายการ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงินค่าจ้าง ๒๗,๙๔๘,๐๐๐ บาท โดยผู้คัดค้านที่ ๑ ได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร จำนวนเงิน ๑,๓๙๗,๔๐๐ บาท มอบให้ผู้ร้องเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาผู้คัดค้านที่ ๑ ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ร้องได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีกจำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา ๓๗๒ วัน แต่ผู้คัดค้านที่ ๑ ก็ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไป ผู้ร้องจึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเรียกให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ชำระค่าปรับรายวัน ซึ่งผู้คัดค้านที่ ๑ ยินยอมชำระค่าปรับดังกล่าว ต่อมา ผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้คัดค้านที่ ๑ และริบหลักประกันสัญญา จำนวน ๑,๓๙๗,๔๐๐ บาท พร้อมทั้งเรียกค่าปรับและสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ชดใช้ราคาที่เกิดขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ในวงเงินที่สูงขึ้นและค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา ซึ่งธนาคารผู้ค้ำประกันได้นำเงินจำนวนตามหลักประกันสัญญาชำระให้แก่ผู้ร้องแล้ว หลังจากนั้น ผู้ร้องได้ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างรายใหม่ได้นำหลักประกันมาวางเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา วงเงินจำนวน ๓๖๓,๙๕๐ บาท ผู้ร้องจึงได้คืน



หลักประกันสัญญาบางส่วนให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นเงิน ๓๖๓,๙๕๐ บาท คงเหลือวงเงินที่ผู้คัดค้านที่ ๑ วางไว้เป็นหลักประกันอีกจำนวน ๑,๐๓๓,๔๕๐ บาท ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ ต้องเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ร้องนับถัดจากวันที่ผู้ร้องได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาให้จนถึงวันบอกเลิกสัญญา รวมเป็นระยะเวลา ๑๓๓ วัน ค่าปรับวันละ ๒๗,๙๔๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๗๑๗,๐๘๔ บาท จึงมีหนี้ค่าปรับทั้งสิ้นจำนวน ๓,๗๑๗,๐๘๔ บาท ซึ่งผู้ร้องได้เคยหักค่าปรับไว้ก่อนแล้วจำนวน ๓๖๓,๓๒๔ บาท คงเหลือหนี้ค่าปรับที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ต้องชำระอีกจำนวน ๓,๓๕๓,๗๖๐ บาท เมื่อหักกับเงินหลักประกันสัญญาแล้วผู้คัดค้านที่ ๑ ยังต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ร้องอีก ๒,๓๒๐,๓๑๐ บาท ต่อมา ผู้ร้องได้เสนอข้อพิพาทตามสัญญาดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้คัดค้านที่ ๑ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๓,๐๘๕,๕๓๕.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวน ๒,๓๒๐,๓๑๐ บาท นับถัดจากวันเสนอข้อพิพาทจนถึงวันชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง แต่ผู้คัดค้านทั้งสองมิได้นำเงินมาชำระ ผู้ร้องจึงร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งวินิจฉัยว่า การที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ถือเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ร้องย่อมเกิดสิทธิตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยเมื่อผู้ร้องยังไม่บอกเลิกสัญญา แต่มีหนังสือแจ้งการปรับไปยังผู้คัดค้านที่ ๑ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องสามารถกระทำได้โดยชอบ ซึ่งผู้คัดค้านที่ ๑ ก็ไม่ได้โต้แย้ง อีกทั้งยังมีหนังสือแจ้งยินยอมให้ปรับตามที่ผู้ร้องแจ้งด้วย แต่เมื่อต่อมาผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้เรียกร้องนับแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่ผู้ร้องขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาให้ จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมเป็นระยะเวลา ๑๓๓ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓,๗๑๗,๐๘๔ บาท แต่ผู้ร้องได้หักค่าปรับไว้แล้วจำนวน ๓๖๓,๓๒๔ บาท ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๓,๓๕๓,๗๖๐ บาท และเมื่อผู้ร้องบอกเลิกสัญญาแล้ว ก็ย่อมมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่เนื่องจากผู้คัดค้านที่ ๑ มีสิทธิได้รับเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๑,๓๙๗,๔๐๐ บาท คืนจากทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เมื่อธนาคารผู้ค้ำประกันนำเงินจำนวนดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้คืนให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ไปจำนวน ๓๖๓,๙๕๐ บาท คงเหลือเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๑,๐๓๓,๔๕๐ บาท ซึ่งผู้ร้องได้ใช้สิทธินำเงินจำนวนนี้ไปหักกลบลบหนี้กับเงินค่าปรับ จึงยังคงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้คัดค้านที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ร้องอีกจำนวน ๒,๓๒๐,๓๑๐ บาท และเมื่อผู้ร้องมีหนังสือแจ้ง

ให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้เรียกร้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือคือ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ เมื่อครบกำหนดในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ แล้ว ผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่ชำระ ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัด ผู้ร้องยอมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินค่าปรับจำนวน ๒,๓๒๐,๓๑๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเสร็จสิ้น โดยเมื่อคำนวณถึงวันที่ผู้ร้องเสนอข้อพิพาท คือ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นเวลา ๑,๖๐๕ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๗๖๕,๒๒๕.๕๒ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับและดอกเบี้ยจำนวน ๓,๐๘๕,๕๓๕.๕๒ บาท โดยหน้าที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ต้องชำระแก่ผู้ร้องดังกล่าว ผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้คัดค้านที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้คัดค้านที่ ๑ ด้วย จึงเห็นได้ว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นการชี้ขาดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และสิทธิในการเรียกค่าปรับของผู้ว่าจ้าง รวมถึงสิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๔๓^๖ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ศาลจะมีอำนาจสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่มีการพิสูจน์จากผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ที่ถูกบังคับตามคำชี้ขาด นอกจากนี้ กรณียังไม่ปรากฏด้วยว่า การบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายหรือกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงแห่งรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทบต่อความสงบสุขในสังคม อันจะเป็น

^๖ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๓ ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าคำชี้ขาดนั้นจะได้ทำขึ้นในประเทศใด ถ้าผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดพิสูจน์ได้ว่า

(๑) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น

(๒) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้หรือตามกฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาดนั้น ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว

(๓) ไม่มีการแจ้งให้ผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดรู้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอื่น

(๔) คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจบังคับตามคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยอยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้

(๕) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือมิได้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาดในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้ หรือ

(๖) คำชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียโดยศาลที่มีเขตอำนาจหรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีที่ยังอยู่ในระหว่างการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจทำการเพิกถอนหรือระงับใช้ซึ่งคำชี้ขาดศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่ขอบังคับตามคำชี้ขาดไปได้ตามที่เห็นสมควร และถ้าคู่พิพาทฝ่ายที่ขอบังคับตามคำชี้ขาดร้องขอศาลอาจสั่งให้คู่พิพาทฝ่ายที่จะถูกบังคับวางประกันที่เหมาะสมก่อนก็ได้



การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวได้ พิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๘/๒๕๖๐)

บทที่ ๒๒

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การจับ ชัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การแจ้งข้อหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การสอบสวน

กรณีมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เมื่อปรากฏว่าภายหลังรับแจ้งความ พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่และภาพถ่ายที่เกิดเหตุ และได้ดำเนินการสอบสวนเรื่อยมาจนกระทั่งได้ความว่าไม่มีการกระทำความผิดตามคำร้องทุกข์ จึงได้สรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีย่อมฟังได้ว่า พนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ทำการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะยัง ตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะยังซึ่งมีพื้นที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรเขาวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ดำเนินการจับกุมกลุ่มบุคคลที่บุกรุกที่ดินและทำลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานตำรวจและผู้ฟ้องคดีไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พบนายกเทศมนตรีตำบลสระพังทอง กำนันตำบลสระพังทอง และประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง สอบถามได้ความว่า ก่อนดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะได้สอบแนวเขตทางสาธารณประโยชน์กับสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูพานรายณ์ ได้รับการยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวไม่ได้รูล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี พนักงานสอบสวนจึงได้จัดทำแผนที่และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ และแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดิน ต่อมา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้จับกุมผู้กระทำความผิดฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่พนักงานสอบสวนแจ้งว่า ได้รับเรื่องร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าวและลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันบุกรุกที่ดินและทำลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี และอ้างด้วยว่าเหตุที่ไม่ไปยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินเป็นเพราะไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ ให้จัดเจ้าหน้าที่รังวัดตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยจะให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปดำเนินการขอรังวัดที่ดิน และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยในบันทึกคำร้องทุกข์ได้อ้างถึงพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่ได้นำรถแบคโฮของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. บุกรุกเข้าไปในที่ดิน และร่วมกันทำลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ระบุตัวผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีและผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว จากนั้นพนักงานสอบสวนได้เริ่มการสอบสวนโดยการออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่และถ่ายภาพที่เกิดเหตุแล้ว และจากการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นการกระทำความผิดหรือไม่ เพราะมีการโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ในภายหลังเมื่อได้รวบรวมพยานหลักฐานและทราบข้อเท็จจริงแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เป็นผู้กระทำความผิดตามคำร้องทุกข์ จึงได้สรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากรณีจึงต้องถือว่าพนักงานสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๐^๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๖๘/๒๕๕๙)

^๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๓๐ ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า จะทำการในใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วย



๖. การเปรียบเทียบปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม